



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0069386-74.2017.8.26.0050 PD 1574/17**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **LUCAS GOMES DA SILVA**

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO,
DEBATES E JULGAMENTO

*Aos, 16 de novembro de 2017 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do **FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES**, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, **Dr. WALDIR CALCIOLARI**, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, **Dra. Miriam Fuga Borges**, presente o réu **LUCAS GOMES DA SILVA**, acompanhado pelo **Dr. Rafael Nascimento Cariola OAB/SP 348.935**. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pela Defesa, foi dito que desistia da oitiva da testemunha Gabriel da Silva de Souza, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos.*

Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: Meritíssimo Juiz, o réu foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06 pelos motivos e nas circunstâncias descritas na denúncia. Depois de citado, o réu ofertou defesa escrita, seguindo-se o recebimento da denúncia. Durante a instrução, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas de acusação, de uma testemunha de defesa, seguindo-se interrogatório do acusado. É o relato do essencial. A presente ação merece procedência. A materialidade está demonstrada pela apreensão de 47 pinos de cocaína, 30 pinos de "crack", além de 7 invólucros plásticos contendo maconha (fls. 07/08), cuja natureza foi"

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

25ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

confirmada pelo auto de constatação (fls. 11/13) e laudo químico-toxicológico (fls. 144/146). A autoria também é certa. O réu negou a autoria, alegando que apenas consumia maconha com as testemunhas Gabriel e Matheus e outros quando policiais à paisana apareceram e efetuaram a abordagem. Logo chegaram policiais fardados, que receberam dos primeiros uma pochete preta. Os policiais determinaram que um dos três deveria assumir a posse das droga e como ninguém o fez, levaram-nos ao DP. No mesmo sentido os relatos de Gabriel e Moises na fase policial e do segundo também em juízo. Os policiais militares ouvidos alegaram que patrulhavam pelo local dos fatos quando, ao ingressarem numa viela, viram o réu de costas, mexendo numa pochete. De frente para o réu, encontravam-se Gabriel e Moises, que ao verem-nos correram. Efetuaram a abordagem, localizando, no interior da pochete, as drogas descritas na denúncia, sendo certo que o réu confessou informalmente a traficância. Lograram seguir e deter Gabriel e Moises, mas em revista, nada foi localizado em poder destes. Os relatos dos Policiais revestem-se de credibilidade suficiente para amparar o decreto condenatório, não havendo qualquer óbice legal à oitiva de destes como testemunhas, sujeitando-se seus relatos aos mesmos critérios de avaliação que o de outras testemunhas. No caso dos autos, os relatos dos Policiais ouvidos merecem credibilidade, na medida em que se mostraram coerentes e harmoniosos, tanto na fase policial quanto em juízo, próprio dos que se resumem a narrar o que apuraram através dos sentidos. Ademais, os Policiais não conheciam o réu, não tendo motivo algum para quererem prejudicá-lo, prestando relatos isentos. Saliento que a quantidade de drogas era elevada, não se mostrando crível que os Policiais viessem forjar a apreensão de quantidade tão elevada, quando muito menos já seria suficiente para prejudicar o réu, caso assim quisessem. Por fim, tem-se que o réu, assim como Gabriel e Moises não conseguiu trazer aos autos qualquer elemento invalidando a credibilidade da prova produzida pela acusação. Vale ressaltar que Gabriel e Moises encontravam-se junto ao réu momento da abordagem, indicando proximidade com este, residindo, ainda na mesma comunidade, que indica que possuíam interesse no deslinde da causa favorável ao réu, ao contrário dos policiais, indiferentes à condenação ou não de Lucas. Vale ressaltar que a testemunha Gabriel, ouvida na fase policial, possui duas condenações por tráfico de drogas (autos 073612-93.2015 da 25.ª Vara Criminal e 0035617-12.2016 da 8.ª Vara Criminal), enquanto a testemunha Matheus possui condenação por tráfico nos autos 0004171-59.2014 da 1.ª Vara Criminal da Capital, o que demonstra que são pessoas dedicadas ao tráfico, cujos relatos merecem mínima credibilidade, sendo comum traficantes servirem como testemunhas para beneficiarem outros traficantes da mesma comunidade em que moram. Neste contexto, tem-se que a condenação é medida de rigor. Sobrevindo esta, verifico que o réu é duplamente reincidente pelo crime de tráfico de drogas (10.ª Vara/fls. 148 e 26.ª Vara/fls. 171), de modo que requeiro o reconhecimento de uma das certidões como Maus Antecedentes e a outra para fins de reincidência. Na terceira fase de dosimetria, observo que o réu não faz jus às benesses do par. 4.º do artigo 33 da Lei 11.434/06, uma vez que é reincidente específico, indicativo de que não agia de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

forma ocasional no tráfico, mas fazia deste um efetivo meio de vida. Ademais, agia em local conhecido como ponto de venda de drogas, conhecidamente dominado por organizações criminosas, cujos integrantes jamais admitiriam que terceiros alheios se intrometessem em suas atividades. Por fim, requeiro a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena, seja por determinação expressa da lei, seja por se tratar de reincidente específico em crime doloso, seja ainda por ser a medida necessária para garantir a segurança da sociedade, impedindo que o réu retorne às ruas em curto espaço de tempo, a tempo de romper com os estímulos e contatos que o levaram anteriormente a delinquir. Ante o exposto, requeiro a procedência da presente ação penal. **Dada a palavra ao Dr. Defensor do réu, assim se manifestou:** “MM. Juiz, Nobre Julgador, tendo em vista tudo o que fora produzido ao longo da presente persecução penal, tendo em vista a versão apresentada pelo acusado que em nenhum momento quis enganar esse juiz contando toda a verdade sobre os fatos, dessa forma a defesa postula como medida de justiça, a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Frise-se por oportuno que, para que haja uma condenação criminal, é necessário que haja provas em concreto, tanto no que toca a materialidade, quanto a autoria. No caso em testilha, não há provas cabais que sejam hábeis a elidir a presunção de inocência ostentada pelo réu. As testemunhas de defesa foram claras ao dizer diversas pessoas e o acusado estavam no local consumindo maconha quando 4 pessoas ostentando armas chegaram e fizeram a abordagem nos mesmos. Que em seguida viaturas da polícia militar chegaram ao local, e um desses que estava sem farda entregou uma pequena bolsa preta aos policiais fardados. E diante do fato, do acusado e uma das testemunhas já terem uma condenação, os policiais falaram para eles escolherem quem seguraria a droga pois um deles teria que ser levado. Dessa forma, em homenagem ao Princípio Constitucional do *in dubio pro reo*, requer-se a absolvição do acusado nos termos expostos. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja aplicada ao acusado a pena do artigo 33, caput da lei 11.343/06 em seu patamar mínimo para o início de cumprimento da reprimenda imposta como medida de justiça.” **Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença:** VISTOS. **LUCAS GOMES DA SILVA**, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 07 de agosto de 2017, por volta das 19hs30min., na Rua Joaquim Guerra, 183, Freguesia do Ó, nesta Comarca de São Paulo, trazia consigo e guardava, para fins de comercialização e entrega ao consumo de terceiros, 47 pinos plásticos com pó branco contendo cocaína, 07 invólucros plásticos contendo maconha e 30 outros invólucros plásticos contendo cocaína na forma de crack. O acusado foi preso em flagrante pela Polícia Militar e permaneceu custodiado durante o curso do processo. Oferecida denúncia (fls. 99/101), o réu foi notificado (fls. 102 e 151), tendo constituído Defensor que apresentou defesa preliminar nos termos do artigo 55, § 1º, da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Lei nº 11.343/06 (fls. 103/113). Ausentes as premissas para a absolvição sumária, a denúncia foi recebida (fls. 150), sendo o réu citado (fls. 166). Foram ouvidos 02 (dois) PMs arrolados na denúncia e 01 (uma) testemunha de defesa. O Defensor desistiu da testemunha Gabriel, o que foi homologado, sendo tomado o interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, as partes debateram oralmente, tendo o Ministério Público requerido a condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, teceu suas considerações sobre a prova colhida. Negou a narco-traficância por parte do acusado e aduziu que a prova colhida se mostrou insuficiente para o édito condenatório. Postulou a absolvição. Em caso de condenação, pretendeu a pena no patamar mínimo, com as benesses legais aplicáveis. **É o relatório. Fundamento e DECIDO.** A ação penal é procedente. A materialidade criminosa ficou comprovada pela prisão em flagrante do acusado, dias após ter deixado a prisão onde cumpria pena por tráfico de drogas, em local conhecido dos meios policiais por ser ponto de venda de entorpecentes, sendo Lucas flagrado contando drogas que estavam em uma nécessaire. Na ocasião foram apreendidos 47 pinos plásticos com cocaína, 07 invólucros plásticos com maconha e 30 outros invólucros plásticos com crack. A par disso, Lucas estava em companhia de Gabriel Silva de Souza e de Moises Expedito de Araujo Souza, os quais, assim como o ora acusado, igualmente ostentam pregressas condenações por tráfico de drogas. Neste sentido: o teor do flagrante (fls. 02 e seguintes); os depoimentos dos PMs (fls. 03 e 05); a minudente “notitia criminis” (fls. 10/13); o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/15); o Exame de Constatação (fls. 16/19 e 132/134); o Exame Químico Toxicológico (fls. 135/137); e a perícia da nécessaire que continha as drogas (fls. 138/140). Note-se que o acusado, ao ser interrogado, negou a prática criminosa. Lucas admitiu já ter sido condenado, duas vezes antes, por tráfico de entorpecentes. Porém, ao sair da cadeia, prometeu a si mesmo que não iria mais se envolver com tráfico. Na data dos fatos estava em companhia de Moises e Gabriel (também já condenados por tráfico de drogas) fumando maconha. Teriam sido abordados por policiais civilmente trajados e que utilizavam um VW/Gol cinza, os quais nada de ilícito encontraram. Tais policiais teriam acionado as viaturas caracterizadas da PM. Com a chegada destas viaturas, foram conduzidos ao Distrito Policial, sendo imputado ao réu a posse de drogas que não estavam em seu poder. As alegações de Lucas coincidem com os depoimentos extrajudiciais de Gabriel e Moises, tendo sido este último ouvido também em Juízo,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apresentando semelhante versão. Ocorre que a negativa do acusado está amparada apenas pelas alegações de Moises e Gabriel, sendo certo que os três já possuem pretéritas condenações por tráfico de drogas. Por certo que a palavra de Lucas, Gabriel e Moises deve ser sopesada com redobrada cautela, visto que o histórico de vida dos três, não correspondente a usuários de drogas, mas sim, de traficantes que foram formalmente condenados. Por sua vez, os depoimentos prestados pelos PMs, nas duas fases procedimentais, se mostrou uníssono e convergente, além de amparado pela prova documental e pericial. Segundo narraram os Policiais Militares Jeferson e Deivison, ambos faziam o patrulhamento de rotina, juntamente com outras equipes de milicianos, todos com viaturas caracterizadas. Dirigiram-se ao local dos fatos, onde há uma comunidade, além de conhecido ponto de venda de drogas. Quando adentraram a viela da favela, avistaram o réu Lucas agachado, de costas, manuseando o conteúdo de uma pequena bolsa. Outros dois indivíduos que o acompanhavam – Moises e Gabriel – perceberam a presença dos policiais e se esquivaram-se correndo. Jeferson e Deivison foram os responsáveis por abordar diretamente Lucas, enquanto Moises e Gabriel vieram a ser capturados por PMs de outra viatura. Jeferson e Deivison, durante a abordagem do réu, com ele encontraram a necessária que continha os 47 pinos plásticos com cocaína, os 07 invólucros plásticos com maconha e os 30 outros invólucros plásticos com crack. Informalmente o réu confessou aos milicianos que vendia tais substâncias em razão de estar desempregado. Note-se que os PMs refutaram expressamente em Juízo a alegação do réu, Moises e Gabriel, de que teriam sido abordados inicialmente por policiais civilmente trajados, ocupantes de um VW/Gol cinza. Entre a palavra uníssona dos PMs, e as alegações de três traficantes, decido firmar meu convencimento nos depoimentos prestados pelos policiais. Considero que os depoimentos dos milicianos se mostraram coerentes e válidos. A condição de policiais não suprime o conteúdo de verdade de suas assertivas. Consoante precisa menção do Ministro Celso de Mello, no HC nº 74.608-0/SP, “o depoimento do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos idôneos” (STF – 1ª Turma – DJU 11.04.97 – pág. 12189). A propósito, em tema de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

25ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

tráfico de drogas: **TÓXICO – Tráfico – Caracterização – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais – Irrelevância – Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo – Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral – Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial (Apelação Criminal nº 189.074-3 – Palmital – 1ª Câmara Criminal – Rel. Jarbas Mazzoni – 02.10.95 – v.u.).** Enfim, concluo que não há que se falar em absolvição, pois o réu foi flagrado na posse de grande quantidade e diversidade de drogas, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, estando em companhia de dois outros traficantes. Mister se faz a formalização do decreto condenatório, nos termos pretendidos pelo “Parquet”, pelo que passo à dosagem da pena. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao agente que revela personalidade voltada à delinquência. Seu histórico de vida, sempre envolvido com o tráfico de drogas, denota seu desajuste com os padrões de sociabilidade (fls. 27/35, 121/128 e 171). Mesmo tendo saído há pouco tempo de prisão, onde cumpria pena por tráfico de drogas, o réu não se emendou e tornou à mesma criminosa atividade. Bem se vê que elegeu o tráfico de drogas como fonte de subsistência. Expressiva a quantidade de drogas apreendidas. Fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Não existem circunstâncias atenuantes. Em contrário, trata-se o acusado de reincidente técnico específico, consoante faz prova a condenação de fls. 148/149. Dada a incidência da agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento a reprimenda para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Não existem causas de aumento/diminuição de pena. A não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é consequência não só da reincidência técnica específica, como também dos péssimos antecedentes do réu, além do fato de que seu histórico de vida evidenciou se tratar de indivíduo que se dedica corriqueiramente às atividades criminosas. **Isto posto,**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CONDENO o réu **LUCAS GOMES DA SILVA** ao cumprimento de 07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso I, do Código Penal. Tratando-se de crime hediondo, deverá o sentenciado **iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado**, observando-se o disposto no artigo 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.072/90 (com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007). O réu demonstrou que auferiu a própria subsistência da criminalidade (narcotráfico). Cometeu o tráfico de drogas em pleno cumprimento de livramento condicional. Logicamente que em liberdade, voltará a delinquir, em detrimento da Sociedade. Além de presentes os pressupostos para a continuidade da custódia (preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal), nota-se que o sentenciado permaneceu preso cautelarmente durante o curso do processo e **não tem o direito de apelar em liberdade**, visto que um dos efeitos da sentença condenatória é justamente ser o preso conservado na prisão (RHC 3.473-4, 5ª Turma, rel. Min. Jesus Costa Lima, j. 23.3.94, v.u. 4.4.94, p. 6691). De rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. **Recomende-se o réu na prisão.** Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidades legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, saindo as partes intimadas, inclusive quanto ao prazo recursal. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____ (Lucas), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu: